



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN;**
2. Tempat lahir : Blang Rambong;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Minyeuk Desa Blang Rambong Kec.
Peusangan Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Melakukan Eksploitasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 52 UU RI Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN** dengan hukuman pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda Sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara Dikurangi selama terdakwa Menjalani Penahanan Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;
 - 2 (dua) Buah Pipa Besi;
 - 2 (dua) Buah Drum Kosong;
 - 2 (dua) Buah Jerigen Kosong
 - 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDDIN Bin Alm. HASAN** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **"Setiap Orang Yang Melakukan Eksploitasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa akibat melakukan Eksploitasi Pemanfaatan Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Perizinan dari Pemerintah yang berada di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter.
- Bahwa dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam tersebut Terdakwa menggunakan alat diantaranya :
 1. Mesin Bor Dompeng.
 2. Bak Penampungan.
 3. Drum.
 4. Pipa Besi ukuran 1 ¼ Inci.
 5. Pipa Besi ukuran 2 ½ Inci.
 6. Jerigen, dan
 7. Mesin Pompa Air.
- Bahwa cara terdakwa melakukan eksploitasi sumur minyak ilegal tersebut ialah melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin Bor Dompeng selanjutnya setelah melakukan pengeboran barulah memasukkan pipa besi/parlon kedalam tanah yang telah dibor tersebut lalu memasukkan selang kompresor kedalam wadah yang berada disamping sumur bor tersebut yang dibuat secara manual kemudian terdakwa menunggu selama 24 jam agar minyak yang telah ditarik dari sumur bor tersebut berpisah dengan air lalu minyak mentah yang telah terpisah dengan air tersebut diambil dengan menggunakan gayung untuk dimasukkan kedalam drum penampungan minyak.
- Bahwa eksploitasi Hasil alam terhadap 2 (dua) titik sumur bor milik terdakwa tersebut berada di Tanah milik Sdr. DOIDAH (35 Tahun, mengurus Rumah Tangga, Gampong Blang Seupeng Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara), dan terdapat sebanyak 7 (tujuh) titik sumur bor lainnya diantaranya milik :

1. M. JAFAR memiliki 1 (satu) titik sumur bor.
 2. BAHNUM memiliki 3 (tiga) titik sumur bor.
 3. ADINUR memiliki 2 (dua) titik sumur bor.
 4. AIYUB memiliki 1 (satu) titik sumur bor.
 5. ISHAK memiliki 1 (satu) titik sumur bor.
- Bahwa dalam sehari minyak yang dihasilkan dari sumur bor milik Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh) Liter di satu Titik dan 140 (seratus empat puluh) liter salah satu titik lainnya atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter jika dijumlahkan.
 - Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak mentah hasil dari sumur bor milik Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Drumnya.
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak, tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dengan pihak manapun sehingga Negara telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 52 UU RI Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Zulfahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara eksploitasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Briptu Fakhrol Rizal dan anggota polisi lainnya;
 - Bahwa yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Muhammad Jafar, Sudirman, Bahrum dan terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara, ada kegiatan eksploitasi alam yang menghasilkan minyak bumi lalu saksi menuju ke lokasi tersebut dan benar ada kegiatan eksploitasi yang menghasilkan minyak bumi, oleh karena tidak dapat diperlihatkan dokumen lalu terdakwa saksi bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentah, 2 (dua) buah pipa besi, 2 (dua) buah drum kosong, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah mesin pompa minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap yaitu sedang melakukan eksploitasi;
- Bahwa sumur bor milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengobaran oleh terdakwa ialah tanah milik sdr. Doidah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Briptu Fahrul Riza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara eksploitasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aiptu Zulfahmi dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Muhammad Jafar, Sudirman, Bahrum dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara, ada kegiatan eksploitasi alam yang menghasilkan minyak bumi lalu saksi menuju ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dan benar ada kegiatan eksploitasi yang menghasilkan minyak bumi, oleh karena tidak dapat diperlihatkan dokumen lalu terdakwa saksi bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentah, 2 (dua) buah pipa besi, 2 (dua) buah drum kosong, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah mesin pompa minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap yaitu sedang melakukan eksploitasi;
- Bahwa sumur bor milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengobaran oleh terdakwa ialah tanah milik sdr. Doidah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sudirman Bin Alm Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara eksploitasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Muhammad Jafar, Bahrum, saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa kegiatan eksploitasi tersebut berlangsung sejak tahun 2022 bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentah, 2 (dua) buah pipa besi, 2 (dua)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah drum kosong, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah mesin pompa minyak;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap yaitu sedang melakukan eksploitasi;
- Bahwa sumur bor milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengobaran oleh terdakwa ialah tanah milik sdr. Doidah;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tersebut seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Bahrum Bin Alm. Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara eksploitasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Muhammad Jafar, Sudirman, saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa kegiatan eksploitasi tersebut berlangsung sejak tahun 2022 bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah, 2 (dua) buah pipa besi, 2 (dua) buah drum kosong, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah mesin pompa minyak;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap yaitu sedang melakukan eksploitasi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur bor milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengobaran oleh terdakwa ialah tanah milik sdr. Doidah;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tersebut seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Jafar Bin Alm. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara eksploitasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang ikut ditangkap pada saat itu adalah Bahrum, Sudirman, saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa kegiatan eksploitasi tersebut berlangsung sejak tahun 2022 bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah, 2 (dua) buah pipa besi, 2 (dua) buah drum kosong, 2 (dua) buah jerigen kosong dan 1 (satu) buah mesin pompa minyak;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap yaitu sedang melakukan eksploitasi;
- Bahwa sumur bor milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang beroperasi sejak tahun 2022;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengobaran oleh terdakwa ialah tanah milik sdr. Doidah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tersebut seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Rohadi

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Staf pada Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas Ditjen Migas sejak 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan jabatan Saksi adalah sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas pada Ditjen Migas ESDM adalah melakukan evaluasi perizinan migas dan memberikan rekomendasi terkait perusahaan hulu migas;
- Bahwa Sertifikat yang ahli miliki adalah bidang teknik sesuai dengan UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Umum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja sama dengan Badan Pelaksana;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Wilayah Kerja dapat turut serta berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua melalui skema Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Sehingga perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- Bahwa dasar Hukum atau legalitas suatu subyek hukum dalam konteks pengusahaan hulu migas adalah melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana (SKK Migas) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau dalam konteks pengusahaan sumur tua adalah Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi KUD atau BUMD dengan Kontraktor dari suatu Wilayah Kerja;
- Bahwa suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi setelah terlebih dahulu memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas), sesuai dengan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Koperasi Usaha Kecil
 - d. Badan Usaha Swasta
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
- Bahwa Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas);
- Bahwa dalam konteks pengusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 (satu) Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari dalam bumi;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk memperoleh minyak bumi dari perut bumi melalui cara-cara tertentu yang telah disebutkan diatas maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi;
- Bahwa sebagaimana yang Saksi sampaikan, bahwa kegiatan usaha hulu dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dalam konteks pengusahaan sumur tua melalui Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (konteks pengusahaan sumur tua). Apabila kegiatan tersebut dapat dibuktikan dilaksanakan tanpa adanya Kontrak Kerja Sama/Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam bab III bagian keempat paragraf 5 Pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa kegiatan usaha hulu dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dalam konteks pengusahaan sumur tua melalui Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (konteks pengusahaan sumur tua). Apabila kegiatan tersebut dapat dibuktikan dilaksanakan tanpa adanya Kontrak Kerja Sama/Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam bab III bagian keempat paragraf 5 Pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan suatu kegiatan eksploitasi tanpa suatu Kontrak Kerja Sama atau suatu kegiatan pengusahaan sumur tua (dalam konteks pengusahaan sumur tua) tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, maka hal tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pada bab III bagian keempat paragraf 5 Pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah);

- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan Negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945.
- Bahwa Potensi kerugian yang dapat dihitung adalah jumlah besaran volume minyak dikali dengan harga Indonesian Cruede Price ("ICP");

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainuddin Bin Alm. Hasan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi tersebut sejak bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa jumlah sumur minyak milik terdakwa sebanyak 2 (dua) titik lokasi;
- Bahwa bahan bakar minyak yang terdakwa peroleh dari 2 (dua) titik sekitar 1 (satu) drum atau sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib terkait kegiatan eksploitasi bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut dengan harga kisaran Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;
- Bahwa kedua titik sumur minyak milik Terdakwa berada ditanah milik orang lain yaitu milik sdr. Doidiah;
- Bahwa kedalaman sumur minyak tersebut masing-masing titik dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisi bahan bakar minyak mentah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Buah Pipa Besi;
3. 2 (dua) Buah Drum Kosong;
4. 2 (dua) Buah Jerigen Kosong
5. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan eksploitasi tersebut sejak bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar jumlah sumur minyak milik terdakwa sebanyak 2 (dua) titik lokasi;
- Bahwa benar bahan bakar minyak yang terdakwa peroleh dari 2 (dua) titik sekitar 1 (satu) drum atau sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib terkait kegiatan eksploitasi bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut dengan harga kisaran Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;
- Bahwa benar kedua titik sumur minyak milik Terdakwa berada dit tanah milik orang lain yaitu milik sdr. Doidiah;
- Bahwa benar kedalaman sumur minyak tersebut masing-masing titik dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi
Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa
saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu
bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah
dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak
lain adalah terdakwa **Zainuddin Bin Alm. Hasan** dengan segala identitasnya
seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri
dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat
dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang
termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan
identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung
tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in
persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang
diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian
unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan
demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak
memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan
Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak Mentah (Crude Oil) adalah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 (satu) Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja sama dengan badan Pelaksana (sekarang SKK Migas);

Menimbang, bahwa suatu badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi setelah terlebih dahulu memiliki Kontrak Kerja Sama dengan badan Pelaksana (sekarang SKK Migas), sesuai dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sedangkan pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Montori ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Uram Jalan, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe dikarenakan tidak bisa memperlihatkan dokumen apapun terkait perizinan atau kontrak kerja sama terhadap kegiatan eksploitasi alam yang menghasilkan minyak bumi sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter sehingga Negara telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa akibat melakukan Eksploitasi Pemanfaatan Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Perizinan dari Pemerintah yang berada di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter.

Menimbang, bahwa dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam tersebut Terdakwa menggunakan alat diantaranya Mesin Bor Dompeng, Bak Penampungan, Drum, Pipa Besi ukuran 1 ¼ Inchi, Pipa Besi ukuran 2 ½ Inchi, Jerigen, dan Mesin Pompa Air;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan eksploitasi bahan bakar minyak dengan cara melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin Bor Dompeng selanjutnya setelah melakukan pengeboran barulah memasukkan pipa besi/parlon ke dalam tanah yang telah dibor tersebut lalu memasukkan selang kompresor kedalam wadah yang berada disamping sumur bor tersebut yang dibuat secara manual kemudian terdakwa menunggu selama 24 jam agar minyak yang telah ditarik dari sumur bor tersebut berpisah dengan air lalu minyak mentah yang telah terpisah dengan air tersebut diambil dengan menggunakan gayung untuk dimasukkan kedalam drum penampungan minyak;

Menimbang, bahwa eksploitasi Hasil alam terhadap 2 (dua) titik sumur bor milik terdakwa tersebut berada di Tanah milik Sdr. Doidah di Desa Uram Jalan, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara, dan terdapat sebanyak 7 (tujuh) titik sumur bor lainnya diantaranya milik sdr. M. Jafar memiliki 1 (satu) titik sumur bor, sdr. Bahrum memiliki 3 (tiga) titik sumur bor, sdr. Adinur memiliki 2 (dua) titik sumur bor, sdr. Aiyub memiliki 1 (satu) titik sumur bor dan sdr. Ishak memiliki 1 (satu) titik sumur bor;

Menimbang, bahwa dalam sehari minyak yang dihasilkan dari sumur bor milik Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh) Liter di satu Titik dan 140 (seratus empat puluh) liter salah satu titik lainnya atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dijumlahkan dan terdakwa menjual bahan bakar minyak mentah hasil dari sumur bor milik Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Drumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak, tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dengan pihak manapun sehingga Negara telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan suatu kegiatan eksploitasi (dalam konteks perusahaan hulu migas) tanpa suatu Kontrak Kerja Sama atau suatu kegiatan perusahaan sumur tua (dalam konteks perusahaan sumur tua) tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontrak berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa proses tahapan penarikan minyak dari sumur minyak sehingga minyak siap di produksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Minyak yang dihasilkan sumur tersebut di alirkan ke lubang yang telah di gali;
- b. Kemudian setelah minyak berada di dalam lubang tersebut, diendapkan berapa saat sehingga dapat dipisahkan antara air dan minyak;
- c. Setelah terpisah antara air dan minyak, kemudian minyak dipindahkan ke dalam Bak Tampung.
- d. Kemudian, minyak tersebut di masukkan ke dalam drum untuk diproduksi atau dijual;

Menimbang, bahwa dalam hal kegiatan eksploitasi pemanfaatan hasil alam tersebut terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha juga tidak memiliki kontrak kerja sama dengan pihak manapun;

Menimbang, bahwa kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, Potensi kerugian yang dapat dihitung adalah jumlah besaran volume minyak di kali dengan harga *Indonesian Cwede Price* ("ICP");

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik keterangan para saksi ahli dan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan eksploitasi bahan bakar minyak tanpa adanya kontrak kerja sama dengan badan Pelaksana (sekarang SKK Migas);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama"*** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitik beratkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Pipa Besi, 2 (dua) Buah Drum Kosong, 2 (dua) Buah Jerigen Kosong dan 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan Kerugian Terhadap Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;
Dirampas untuk Negara.
 2. 2 (dua) Buah Pipa Besi;
 3. 2 (dua) Buah Drum Kosong;
 4. 2 (dua) Buah Jerigen Kosong
 5. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak;
Dimusnahkan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., dan Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Muchtar, S.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri